

1500181-32.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cleber de Oliveira Sanches

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... da droga e disse que faria tráfico no local há duas semanas, e que o dinheiro seria proveniente do tráfico. Como ele morava perto, foi feito contato com o pai do réu, sr Odair, e na casa dele, o próprio réu avisou que haveria mais drogas, em cima de sua cama, retirando de uma caixa de sapatos, que lá estavam, 68 microtubos lilases contendo crack, e 02 cédulas de R\$50,00 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500181-32.2022.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500181-32.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2029230/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 22765038 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 365/22/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2029230 - DEL.POL.SALTO, 365/22/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO FRANCISCO DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cleber de Oliveira Sanches

Vistos.

GUSTAVO FRANCISCO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, porque, em 1º de fevereiro de 2022, por volta de 22h29min, na avenida Cásper Líbero, altura do n. 1414, e na rua Amador Bueno, n. 142, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para venda, fornecimento e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, a) 20 porções de "cocaína", com massa bruta de 28,08g (vinte e oito gramas e oito centigramas) e massa líquida de 6,12g (seis gramas e doze centigramas); b) 68 (sessenta e oito) porções de "cocaína" em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack", com massa bruta de 37,19g (trinta e sete gramas e dezenove centigramas) e massa líquida de 10,69g (dez gramas e sessenta e nove centigramas); e c) 1 (uma) porção de "Cannabis Sativa L" (maconha), contendo a

substância tetrahidrocannabinol (THC), com massa bruta de 2,31g (dois gramas e trinta e um centigramas) e massa líquida de 2,10g (dois gramas e dez centigramas), todas acondicionadas em invólucros plásticos e tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 07 de março de 2022 (fls. 74/77), o réu foi notificado (fls. 115/116) e apresentou defesa prévia (fls. 96/98). O recebimento da inicial se deu em 17 de março de 2022 (fls. 99/101) e o réu foi citado (fls. 134/135).

Durante a instrução, foram ouvidas 2 testemunhas arroladas em comum e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 165/168).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da agravante constante da denúncia e da atenuante da confissão espontânea, entendendo não ser possível a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Ao final, pugnou pela imposição de regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 175/184). A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, pugnou pela imposição de regime inicial mais brando que o fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, e sua substituição por restritivas de direitos, com direito de recorrer em liberdade (fls. 189/196).

É o relatório.

Decido.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 03/05), autos de constatação preliminar de substância entorpecente, de exibição e apreensão (fls. 04/07), e laudo de exame químico toxicológico (fls. 67/69), além dos demais elementos informativos e da prova oral, colhida durante as duas fases do feito.

A autoria do crime também é certa e recai sobre o acusado.

Em sede policial, o réu se manteve silente sobre os fatos (fls. 12/13). Em juízo, Gustavo confessou o tráfico. Disse que estava desempregado, ofereceram-lhe para guardar a droga, e aceitou guardar os 68 tubos de crack, e mais R\$100,00, e ele receberia dinheiro durante uma semana. Disse que telefonaram-lhe, posteriormente, dizendo que deveria pegar dois saquinhos plásticos aos pés de uma árvore, e guardar com o restante da droga que já estava em sua casa. Contou que, quando foi, de bicicleta, ao local indicado e agachou-se para pegar os saquinhos, foi avisado pela menina de que a ROMU estava chegando. Narrou que os guardas abordaram um rapaz que foi liberado, e o abordaram também, encontrando cinquenta reais e uma porção de maconha com ele, e outras porções de droga bo saquinho aos pés da árvore. Disse que negou a propriedade das drogas aos guardas, e também negou que tivesse mais drogas em sua casa, mas como os guardas disseram que iriam até sua casa de qualquer maneira, ele acabou confessando que havia drogas em cima de sua cama. Gustavo negou que vendesse drogas, mas tornou a confessar a "garagem". Disse que o fez por estar precisando de dinheiro. Ao final, informou que já foi processado por tráfico e associação, mas acabou sendo julgado como usuário (fls. 168).

Antonio Alessandro Frois, guarda municipal, disse que sua equipe patrulhava o bairro, quando avistaram o réu, de bicicleta, parar perto do canteiro central na avenida, descer da bicicleta e pôr um embrulho plástico aos pés de uma árvore. Disse que realizaram a abordagem e fizeram busca, achando com o réu, uma porção de maconha, uma cédula de R\$50,00 (cinquenta reais), e um celular Samsung; nos pés da árvore, havia dois saquinhos, cada qual com dez pinos de cocaína. os pinos eram avermelhados. Disse que Gustavo assumiu a propriedade da droga e disse que faria tráfico no local há duas semanas, e que o dinheiro seria proveniente do tráfico. Como ele morava perto, foi feito contato com o pai do réu, sr Odair, e na casa dele, o próprio réu avisou que haveria mais drogas, em cima de sua cama, retirando de uma caixa de sapatos, que lá estavam, 68 microtubos lilases contendo crack, e 02 cédulas de R\$50,00 (cinquenta reais). O acusado confessou que esta última quantia também seria oriunda do tráfico. Por fim, disse que o réu já haveria sido

visto no local, inclusive com abordagem passada, porém, sem apreensão alguma (fls. 167).

Regis Conceição, guarda municipal, prestou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda (fls. 167).

Ainda que o réu tenha afirmado que não realizasse a venda de drogas, é certo que confessou, quase que integralmente, o contexto narrado na inicial, inclusive no tocante ao número de porções e à natureza das drogas.

Assim sua versão se coaduna com os depoimentos dos guardas municipais, que foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexiste qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar

o acusado, até porque, como já pontuado, o réu assumiu quase que a integralidade daquilo que foi dito pelos agentes públicos.

Pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática do crime na forma mencionada na denúncia.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173).

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546).

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

O pedido da Defesa de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 1º de fevereiro de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à sociedade que o réu praticou o crime que lhe foi atribuído na denúncia, sendo incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, porque, em 1º de fevereiro de 2022, por volta de 22h29min, na avenida Cásper Líbero, altura do n. 1414, e na rua Amador Bueno, n. 142, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para venda, fornecimento e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, a) 20 porções de "cocaína", com massa bruta de 28,08g (vinte e oito gramas e oito centigramas) e massa líquida de 6,12g (seis gramas e doze centigramas); b) 68 (sessenta e oito) porções de "cocaína" em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack", com massa bruta de 37,19g (trinta e sete gramas e dezenove centigramas) e massa líquida de 10,69g (dez gramas e sessenta e nove centigramas); e c) 1 (uma) porção de "Cannabis Sativa L" (maconha), contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC), com massa bruta de 2,31g (dois gramas e trinta e um centigramas) e massa líquida de 2,10g (dois gramas e dez centigramas), todas acondicionadas em invólucros plásticos e tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, ficou provada de forma inconteste, a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta dos acusados, razão pela qual, passo a lhes aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atento às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e às do artigo 59 do Código Penal, em que pese o respeito pela posição ministerial, entendo que a quantidade de droga apreendida não difere do que usualmente é apreendido em casos semelhantes da comarca, razão pela qual não enseja a majoração da pena-base do acusado neste fase. Entretanto, assiste razão ao Ministério Público quando alega

que a natureza da droga, em especial o crack, autoriza tal majoração. Assim, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal, qual seja, em 05 anos e 03 meses de reclusão, além de 525 dias-multa pelo crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Como anteriormente mencionado, incide a agravante do cometimento de crime durante o estado de calamidade pública (art. 61, II, "j", do Código Penal), o que ensejaria o agravamento da pena. No entanto, o réu é confesso (art. 65, III, "d", do Código Penal) e, pela concomitância, agravante e atenuante devem ser compensadas, permanecendo a pena no patamar inicialmente fixado, de 05 anos e 03 meses de reclusão e 525 dias-multa.

Não há causas de aumento de pena e, em que pese o respeito pela posição ministerial, considero não ter sido comprovada a dedicação do acusado à atividade criminosa, pois malgrado pudesse haver informações de que Gustavo já traficasse anteriormente, tais circunstâncias não encontram guarida suficiente no conjunto probatório. Ademais, o réu é tecnicamente primário, porquanto não possui registros criminais, excetuado o de nº 0002503-12.2016.8.26.0526 (0002946-89.2018.8.26.0526) (fls. 19), em que foi condenado pelo artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, e que se mostra, de acordo com a jurisprudência dominante, insuficiente para configurar Maus antecedentes ou reincidência. Diante do quadro apresentado, considerando que o crime não foi cometido mediante violência e tendo em vista, ainda, o arrependimento demonstrado pelo acusado em juízo, mostra-se perfeitamente possível a aplicação do § 4º. do art. 33, da lei em tela, razão pela qual reduzo sua pena de dois terços, atingindo o patamar de 01 ano e 09 meses de reclusão e 175 dias-multa.

Torno a pena definitiva, à míngua de outras causas modificadoras e fixo a unidade do dia-multa no mínimo previsto em lei.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu GUSTAVO FRANCISCO DA SILVA, qualificado nos autos, RG 41.488.086, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 175 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O reconhecimento recente, por parte do Colendo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de parte dos artigos 33, parágrafo 4º, e 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, para afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Informativo nº 598, Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256), aliado à decretação, pelo Senado Federal, da suspensão da execução de parte do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua expressão que rezava "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", tornou necessário que também no crime de tráfico seja analisado eventual preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, para possibilitar a benesse prevista no em seu caput.

No presente caso, considerando a pena fixada, a primariedade técnica do réu e o fato de o crime não ter sido cometido com violência, tudo aliado à sua pronta confissão e ao externado desejo de mudança, mostra-se perfeitamente possível a conversão prevista no artigo 44, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º., alínea "c", do mencionado estatuto. Assim, nos termos do parágrafo 2º do referido artigo, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao réu em duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1) prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do efetivo pagamento, à entidade pública ou privada com destinação social (a ser designada oportunamente pelo juízo da execução), que deverá ser revertido na compra e respectiva entrega de alimentos ou produtos não perecíveis; 2) prestação de serviços à comunidade, que, nos termos do artigo 46, par. 3º., do referido Codex, será convertida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho e devendo ser cumprida em entidades especializadas (par. 2º., do mesmo artigo).

Outrossim, caso descumpra injustificadamente a substituição concedida, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o aberto.

Concedo ao acusado o direito de aguardar o julgamento do feito em liberdade antes de iniciar o cumprimento da pena ora imposta. Expeça-se alvará de soltura incontinenti.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/2006) e, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Arbitro os honorários advocatícios da Procuradora nomeada no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá à advogada interessada providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA